

予備独自問題 R1-25

(配点: 2)

月 日

月 日

次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

ア. 有罪認定に必要とされる立証の程度としての「合理的な疑いを差し挟む余地がない」とは、反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく、抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いを入れる余地があっても、健全な社会常識に照らして、その疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には有罪認定を可能とする趣旨である。

イ. 直接証拠によって事実を認定すべき場合と、状況証拠によって事実を認定すべき場合とで、求められる証明の程度に異なるところはない。

ウ. 裁判官が、証人の証言の信用性を判断する際には、その証言内容のみによって判断しなければならない、その証人の公判廷での表情や態度を考慮してはならない。

エ. 略式手続においては、犯罪の証明の程度は、証拠の優越で足りる。

オ. 裁判所は、被告人の精神状態につき、精神医学者の意見が鑑定等として証拠になっている場合には、その意見のとおり認定しなければならない。

1. ア イ 2. ア ウ 3. イ オ 4. ウ エ 5. エ オ

No296

証 明

正答率

予備R1-25

正 解

1

92%

ア 正しい

本記述では、刑事裁判の有罪認定において必要とされる「合理的な疑いを差し挟む余地がない」程度の立証の意味が問題となる。最決平19.10.16（百選58事件）は、情況証拠による間接事実に基づき事実認定をする際に、反対事実の存在の可能性がないほどの確実性まで必要かが問題となった事案において、「ここに合理的な疑いを差し挟む余地がないというのは、反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく、抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても、健全な社会常識に照らして、その疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には、有罪認定を可能とする趣旨である」としている。

イ 正しい

最決平19.10.16（百選58事件）は、情況証拠による間接事実に基づき事実認定をする際に、反対事実の存在の可能性がないほどの確実性まで必要かが問題となった事案で、「合理的な疑いを差し挟む余地がないというのは、反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく、抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても、健全な社会常識に照らして、その疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には、有罪認定を可能とする趣旨である。そして、このことは、直接証拠によって事実認定をすべき場合と、情況証拠によって事実認定をすべき場合とで、何ら異なるところはないというべきである。」とする。なお、最判平22.4.27（百選59事件）は、直接証拠がない場合に、情況証拠によって認められる間接事実中に、被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない事実関係が含まれることを要するとする。

ウ 誤っている

318条。証拠の証明力は、裁判官の自由な判断に委ねる（自由心証主義）。そして、証明力には、その証拠がどの程度信用できるのかという信用性が含まれるのであるから、公判廷における証人の証言の信用性を判断するに際し、証人の証言における表情等を考慮することができる。

エ 誤っている

本記述は、略式手続において必要とされる犯罪の証明の程度について、証拠の優越で足りるとしている点で、誤っている。証拠の優越で足りるとされる事実とは、訴訟法上の事実であって、犯罪事実の証明については厳格な証明が必要である。

オ 誤っている

最決平21.12.8（刑法百選I35事件）は、「裁判所は、特定の精神鑑定の意見の一部を採用した場合においても、責任能力の有無・程度について、当該意見の他の部分に事実上拘束されることなく、上記事情等を総合して判定することができるというべきである。」としている。その理由として、判例は、「責任能力の有無・程度の判断は、法律判断であって、専ら裁判所にゆだねられるべき問題であり、その前提となる生物学的、心理学的要素についても、上記法律判断との関係で究極的には裁判所の評価にゆだねられるべき問題である。」ということを挙げている。

以上により、正しい記述はアとイであり、したがって、正解は肢1となる。